



PROYECTO DE LEY DEPARTAMENTAL N.º 421 / 2026

LEY DEPARTAMENTAL DE RESOLUCIÓN ASISTIDA POR INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y CONFIRMACIÓN POR AUTORIDAD COMPETENTE DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ,

DECRETA:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta Ley no crea un solo cargo, ni una sola oficina, ni un solo consejo. Esa es su primera decisión y la más importante de todas.

La respuesta habitual de la administración pública frente a un problema nuevo consiste en fabricar una instancia nueva para atenderlo. Así se han acumulado, capa sobre capa, comités que se reúnen poco, direcciones que se superponen y consejos que dictaminan sobre lo que otros ya dictaminaron. El resultado no es más capacidad de gestión: es más lentitud y más costo. El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz no necesita otro órgano. Necesita que los órganos que ya tiene resuelvan más rápido y mejor.

Por eso esta Ley se construye sobre una regla única, que se enuncia en una línea y se desarrolla en todo el articulado: **la inteligencia artificial elabora la resolución; la autoridad competente la confirma**. La máquina prepara, la autoridad decide. No hay una tercera posibilidad y no hace falta ninguna estructura adicional para que funcione, porque quien confirma es exactamente la misma autoridad que hoy ya firma ese mismo acto.

La confirmación admite dos caminos, y ambos existen ya en el ordenamiento departamental. Cuando el asunto está dentro de las facultades de una sola autoridad, esa autoridad confirma y firma por sí misma. Cuando la decisión corresponde por naturaleza a un órgano colegiado, ese órgano confirma conforme a su propio reglamento, su propio quórum y sus propias mayorías. La Asamblea Legislativa Departamental sigue deliberando como delibera hoy. El Órgano Ejecutivo Departamental sigue resolviendo como resuelve hoy. Lo único que cambia es que ninguno de los dos parte de una hoja en blanco.

La justificación técnica de ese diseño es rigurosa y conviene explicarla sin adornos. Un modelo de lenguaje produce texto plausible; no produce verdad verificada. Un estudio del Laboratorio de Regulación de la Universidad de Stanford, publicado en el Journal of Legal Analysis en 2024, midió la tasa de alucinación jurídica de estos modelos frente a preguntas verificables sobre casos reales y la situó entre el cincuenta y ocho y el sesenta y nueve por ciento en los modelos de propósito general, y hasta el ochenta y ocho por ciento en otros; incluso las herramientas jurídicas comerciales especializadas alucinan entre una de cada seis y una de cada tres consultas. Y la Ley N.º 2341 de Procedimiento Administrativo consagra en su Artículo 4 el principio de verdad material y exige en su Artículo 28 que todo acto administrativo tenga causa y fundamento. De ambas cosas juntas se sigue una conclusión ineludible: un acto cuya motivación real sea que el sistema lo propuso carece de fundamento y es nulo. Esta Ley no ignora ese riesgo; se construye entera sobre él.

De ahí que la propuesta generada por el sistema tenga, en esta Ley, la naturaleza jurídica de **acto preparatorio**: no produce efecto jurídico alguno por el solo hecho de haber sido generada, no es impugnabile de manera autónoma, y su eficacia deriva exclusivamente del acto humano que la asume. Quien responde por la decisión es la autoridad que la confirma, con nombre, apellido y cargo. Nadie podrá escudarse jamás en que lo resolvió el sistema.



Y de ahí también que esta Ley prohíba expresamente motivar por remisión. La autoridad que confirma no puede escribir que acoge lo propuesto por el sistema: debe consignar qué hechos verificó por medios independientes, qué norma aplicó y por qué decidió como decidió. La incomodidad de esa exigencia es deliberada, porque es lo único que separa una confirmación real de un sello de goma.

La segunda decisión de esta Ley es apoyar a quien confirma, en lugar de vigilarlo. Nadie puede supervisar aquello que no comprende. Por eso se dispone que toda autoridad llamada a confirmar pueda acompañarse de asesoría técnica, y se recomienda a cada instancia del Gobierno Autónomo Departamental incorporar a su equipo un **asesor técnico en inteligencia artificial**, que no decide ni firma, sino que explica: qué hizo el sistema, con qué datos, con qué margen de error y qué conviene revisar antes de firmar. Es una recomendación y no una obligación de contratación, precisamente para no generar erogación forzosa.

La tercera decisión es no legislar en abstracto. Esta Ley nombra materias concretas, todas ellas de competencia departamental verificada, y para cada una describe qué prepara el sistema y quién confirma. El ordenamiento territorial y el uso de suelos, donde el Plan de Uso de Suelo aprobado por Decreto Supremo N.º 24124 de 1995 y elevado a rango de ley por la Ley N.º 2553 de 2003 sigue siendo una cartografía estática frente a un territorio que cambia todos los días. La gestión de riesgos y la alerta temprana, competencia exclusiva departamental conforme al Artículo 100 parágrafo II de la Ley N.º 031, que incluye de manera expresa la facultad de desarrollar sistemas de alerta temprana. La red vial departamental. Los establecimientos de salud de tercer nivel. Las licencias y el control ambiental. Los trámites y la ventanilla única. Las contrataciones. La sanidad e inocuidad agropecuaria. El turismo. Las estadísticas departamentales. Y el propio trabajo legislativo de esta Asamblea. Para todo lo demás queda una cláusula abierta, porque una ley que pretendiera enumerar de manera cerrada los usos futuros de una tecnología en movimiento nacería vencida.

La urgencia de todo esto no es teórica. En el año 2024 el Departamento de Santa Cruz concentró entre siete y nueve millones de hectáreas quemadas y la mayor proporción de los treinta y seis mil ochocientos focos de calor detectados en el país, la cifra más alta desde 2010; perdió un millón trescientas veintitrés mil hectáreas de bosque, el setenta y nueve por ciento de la pérdida nacional, y por primera vez en la historia el fuego, y no la tala, fue la causa principal. En diciembre de 2025 las inundaciones dejaron veinte fallecidos en El Torno, Porongo, La Bélgica, Warnes y Montero. En la semana epidemiológica trece de 2024, el Departamento reportó mil cuatrocientos cincuenta y un casos de dengue, el cincuenta y nueve por ciento del total nacional. El sistema hospitalario departamental necesita cuatro mil doscientas camas y dispone de mil ochocientas. Ninguno de estos problemas se resuelve con un algoritmo, pero todos se agravan por la misma causa: la administración se entera tarde y responde despacio.

Sobre las competencias conviene ser explícito, porque de ello depende que esta Ley sobreviva. El Artículo 300 parágrafo I de la Constitución Política del Estado reconoce como exclusivas del nivel departamental, entre otras, la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial y del uso de suelos, las estadísticas departamentales, la red vial departamental, el transporte interprovincial, los centros de información y documentación y archivos departamentales, el patrimonio cultural, el turismo, los servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria, la promoción del desarrollo humano y del empleo, y las políticas para las personas con discapacidad. El Artículo 100 parágrafo II de la Ley N.º 031 añade la gestión de riesgos. El Artículo 48 de la Ley N.º 223 ordena a las Asambleas Legislativas Departamentales dictar normas que garanticen accesibilidad. El Artículo 42 parágrafo I del Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz establece que el Gobierno Autónomo



Departamental legislará, reglamentará y ejecutará políticas con especial énfasis en las personas con discapacidad. Y el Artículo 39 parágrafo III del mismo Estatuto le atribuye la organización y regulación de sus propios órganos y de sus relaciones con la ciudadanía, que es exactamente el terreno de esta Ley.

En consecuencia, y para que no quede duda alguna, esta Ley **no regula la inteligencia artificial**: regula cómo la usa el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz dentro de sus propias competencias. No certifica sistemas, no autoriza ni prohíbe productos en el mercado, no legisla sobre protección de datos personales como derecho fundamental. Todo ello corresponde al nivel central.

Existe además un mandato propio que esta Ley viene a cumplir con ocho años de retraso. El Artículo 5 numeral 13 del Estatuto Autonómico reconoce el derecho de las cruceñas y los cruceños a la protección de sus datos personales contenidos en archivos físicos y digitales del Gobierno Autónomo Departamental, y dispone que «mediante norma departamental se regulará el acceso de la persona afectada a dicha información y la posibilidad de rectificarla». Ese mandato rige desde 2018 y nunca fue desarrollado. Y del listado oficial de la Gaceta Oficial del Departamento resulta que, entre más de cuatrocientas treinta leyes departamentales sancionadas, ninguna versa sobre innovación, transformación digital, gobierno electrónico, datos personales ni inteligencia artificial.

Hay, por último, una razón de oportunidad. El Proyecto de Ley nacional N.º 178/2024-2025 sobre promoción, gestión y uso de la inteligencia artificial fue aprobado por la Cámara de Senadores el 22 de octubre de 2025 y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados. Ese proyecto no contiene previsión alguna sobre el nivel subnacional, de modo que existe un vacío que ninguna norma nacional llenará porque no le corresponde: el de cómo un gobierno departamental usa esta tecnología sobre sus propios administrados. La iniciativa nacional fue impulsada, además, por una senadora electa por el Departamento de Santa Cruz. Esta Ley no compite con ella: la complementa territorialmente.

Su contenido en materia de accesibilidad fue discutido y validado con las y los doce jóvenes con discapacidad del proyecto JOPÓI, en cumplimiento del Artículo 4 numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Artículo 44 de la Ley N.º 223. Una ley sobre sistemas que deciden acerca de las personas no puede escribirse sin las personas sobre las que esos sistemas decidirán.

Santa Cruz no legisla aquí sobre el futuro. Legisla sobre la única pregunta que el futuro ya puso sobre la mesa: si la decisión pública seguirá teniendo un nombre humano al pie. Esta Ley responde que sí, y lo hace sin agrandar el aparato un solo milímetro.

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley Departamental tiene por objeto incorporar la inteligencia artificial a la gestión del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz bajo la regla de resolución asistida y confirmación por autoridad competente, según la cual los sistemas elaboran resoluciones, informes y decisiones en carácter prima facie y las autoridades electas o designadas las confirman, modifican o dejan sin efecto, sin crear instancia, órgano ni estructura administrativa alguna.

Artículo 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene por finalidad reducir los tiempos y los errores de la gestión departamental, anticipar los eventos adversos que el Departamento ya ha sufrido, liberar el tiempo del personal de las tareas repetitivas para destinarlo a la atención y a la decisión, y asegurar que ninguna persona sea afectada por una decisión que no tenga detrás una autoridad humana identificable y responsable.



Artículo 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).

I. La presente Ley se aplica a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, al Órgano Ejecutivo Departamental, a sus secretarías, direcciones y unidades, a los servicios departamentales, a las entidades descentralizadas, desconcentradas y autárquicas bajo tuición departamental, a las empresas públicas departamentales y a quienes presten servicios públicos departamentales por delegación, concesión o contrato.

II. Alcanza a todo sistema de inteligencia artificial y a todo sistema automatizado que intervenga en la elaboración de resoluciones, informes, dictámenes, proyectos normativos o decisiones administrativas departamentales, con independencia de que haya sido desarrollado internamente, adquirido, contratado, donado o cedido.

III. Su ámbito territorial es la jurisdicción del Departamento de Santa Cruz.

Artículo 4. (PROHIBICIÓN DE CREAR NUEVAS INSTANCIAS).

I. La presente Ley **no crea consejo, comité, directorio, unidad, dirección, servicio ni cargo alguno**, y ninguna disposición podrá interpretarse en ese sentido.

II. Las funciones que esta Ley establece serán ejercidas por las autoridades y las instancias del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz que ya resultan competentes conforme al Estatuto Autonómico, a la Ley Departamental N.º 355 de Organización del Ejecutivo Departamental, al Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental y a la normativa departamental vigente.

III. La reglamentación de la presente Ley no podrá crear estructura administrativa adicional.

Artículo 5. (RESERVA DE COMPETENCIA NACIONAL). La presente Ley no regula el mercado de la inteligencia artificial, no establece regímenes de certificación o habilitación de productos o proveedores, no legisla sobre protección de datos personales en su condición de derecho fundamental y no tipifica delitos, materias reservadas al nivel central. Sus disposiciones se aplicarán en el marco de la legislación nacional vigente y de la que en el futuro se dicte, y cederán ante ella en caso de contradicción.

Artículo 6. (DEFINICIONES). A los efectos de la presente Ley se entiende por:

a) **Sistema:** todo sistema de inteligencia artificial o sistema automatizado comprendido en el Artículo 3 parágrafo II.

b) **Resolución prima facie:** proyecto de resolución, informe, dictamen o decisión elaborado por el sistema, que constituye acto preparatorio y carece por sí mismo de efectos jurídicos.

c) **Autoridad competente:** la autoridad electa o designada del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz a la que el ordenamiento vigente atribuye la facultad de resolver el asunto de que se trate.

d) **Confirmación:** acto por el cual la autoridad competente, tras verificación propia, asume como suya la resolución prima facie, la modifica o la deja sin efecto.

e) **Confirmación unipersonal:** la que corresponde cuando el asunto está comprendido en las facultades de una sola autoridad.

f) **Confirmación colegiada:** la que corresponde cuando el ordenamiento atribuye la decisión a un órgano colegiado ya existente, que resuelve conforme a su propio



reglamento, quórum y mayorías.

g) **Asesoría técnica:** apoyo especializado que asiste a la autoridad competente y que carece de facultad decisoria y de firma.

h) **Decisión consecucional:** aquella que produce efecto jurídico o efecto significativo equivalente sobre derechos, prestaciones, autorizaciones, licencias, sanciones o beneficios de una persona.

i) **Discriminación algorítmica:** trato diferenciado ilegítimo, directo o indirecto, producido o facilitado por un sistema, por razón de sexo, edad, discapacidad, pertenencia a nación o pueblo indígena originario campesino, lengua, origen, condición socioeconómica, lugar de residencia, estado de salud o cualquier otra condición.

j) **Explicabilidad procedimental:** capacidad de reconstruir y comunicar, en lenguaje comprensible, qué datos ingresaron al sistema, qué versión se empleó, qué fuentes se citaron, qué verificó la autoridad y qué razones fundaron la decisión.

Artículo 7. (PRINCIPIOS). La aplicación de la presente Ley se rige por los siguientes principios:

a) **La máquina prepara, la autoridad decide.** Ninguna resolución prima facie produce efectos por el solo hecho de haber sido generada.

b) **Responsabilidad nominada.** Toda actuación tiene una autoridad humana identificable, responsable y recurrible. Ninguna servidora o servidor público podrá excusar su responsabilidad invocando el funcionamiento del sistema.

c) **Institucionalidad existente.** Se emplean las instancias, competencias y procedimientos vigentes; no se crean nuevos.

d) **Verdad material.** Los hechos que fundan una decisión se verifican por medios independientes del sistema que la propuso.

e) **Celeridad.** La asistencia del sistema debe traducirse en reducción efectiva y medible de los tiempos de tramitación.

f) **Transparencia y auditabilidad.** Los sistemas, sus finalidades, sus tasas de error y sus evaluaciones son de conocimiento público, salvo las reservas legalmente establecidas.

g) **No discriminación algorítmica.** La igualdad se verifica midiendo resultados desagregados y no presumiendo neutralidad técnica.

h) **Accesibilidad universal.** Un sistema público que una persona con discapacidad no puede usar es un sistema incompleto.

i) **Interculturalidad y plurilingüismo.** El desempeño en las lenguas del Departamento es criterio de calidad.

j) **Soberanía sobre los datos.** Los datos departamentales son patrimonio público del Departamento y no contraprestación por servicios tecnológicos.

k) **Proporcionalidad computacional.** Se emplea el modelo de menor consumo de recursos que satisfaga el umbral de calidad requerido.

l) **Formación permanente.** Ninguna autoridad confirma aquello que no comprende.

Artículo 8. (RECTORÍA TÉCNICA). La instancia del Órgano Ejecutivo Departamental competente en materia de tecnología, telecomunicaciones e innovación ejercerá la rectoría



técnica de la presente Ley, con funciones de asesoramiento, estandarización, administración del registro previsto en el Título V, capacitación y seguimiento. Esta atribución se ejerce con la estructura existente y no habilita la creación de unidades nuevas.

TÍTULO II DE LA RESOLUCIÓN PRIMA FACIE Y DE LA CONFIRMACIÓN

Artículo 9. (REGLA GENERAL).

- I. En todos los procedimientos comprendidos en la presente Ley, el sistema elaborará una resolución prima facie a partir de la información disponible en el expediente y en las bases de datos institucionales.
- II. La resolución prima facie se pondrá a consideración de la autoridad competente, quien la confirmará, la modificará o la dejará sin efecto.
- III. La resolución prima facie no sustituye ningún requisito, informe técnico o dictamen legal exigido por la normativa aplicable al procedimiento.

Artículo 10. (NATURALEZA JURÍDICA).

- I. La resolución prima facie tiene la naturaleza jurídica de acto preparatorio, no es acto administrativo y no es impugnabile de manera autónoma.
- II. El acto administrativo es la confirmación adoptada por la autoridad competente.
- III. Ninguna resolución prima facie produce efectos jurídicos por el solo hecho de haber sido generada. Su eficacia deriva exclusivamente del acto humano que la asume.

Artículo 11. (VÍAS DE CONFIRMACIÓN).

- I. **Confirmación unipersonal.** Cuando el asunto se encuentre comprendido en las facultades de una sola autoridad conforme al ordenamiento vigente, dicha autoridad confirmará y suscribirá el acto por sí misma.
- II. **Confirmación colegiada.** Cuando el ordenamiento atribuya la decisión a un órgano colegiado ya existente, la confirmación se adoptará por ese órgano, en sesión, conforme a su propio reglamento, quórum y régimen de mayorías, sin alteración alguna de los mismos.
- III. Cuando el procedimiento exija la intervención sucesiva de varias autoridades o instancias, la resolución prima facie recorrerá el mismo circuito de aprobación previsto por la normativa vigente, y cada interviniente ejercerá respecto de ella las mismas facultades que hoy ejerce respecto de un proyecto elaborado por el personal.
- IV. La presente Ley no modifica, amplía ni restringe la competencia de ninguna autoridad ni de ningún órgano colegiado.

Artículo 12. (HOJA DE ADVERTENCIAS). Toda resolución prima facie se remitirá acompañada, de manera inseparable, de una hoja de advertencias normalizada que consignará: la identificación y versión del sistema empleado; la fecha de su última evaluación; las fuentes consultadas y cuáles de ellas fueron verificadas; las limitaciones conocidas; la tasa de error medida y su desagregación; las poblaciones o supuestos para los cuales el sistema no ha sido validado; y la advertencia expresa de que la propuesta no puede constituir fundamento único ni determinante de la decisión.

Artículo 13. (DEBER DE VERIFICACIÓN). Con carácter previo a la confirmación, la autoridad competente verificará por medios independientes del sistema los hechos



determinantes del asunto, la vigencia y pertinencia de las normas citadas y la existencia real de las fuentes invocadas. En los procedimientos que puedan derivar en decisión consecencial, la verificación es indelegable en el propio sistema.

Artículo 14. (PROHIBICIÓN DE MOTIVACIÓN POR REMISIÓN). Los actos administrativos en cuya elaboración haya intervenido un sistema no podrán motivarse por remisión a la resolución prima facie. La motivación consignará los hechos verificados, la norma aplicada, las razones de la decisión y, según corresponda, los motivos del apartamiento o de la confirmación de lo propuesto. La ausencia de motivación autónoma acarrea la nulidad del acto conforme a los Artículos 28 y 35 de la Ley N.º 2341 de Procedimiento Administrativo.

Artículo 15. (PLAZOS Y SILENCIO).

I. La confirmación se pronunciará dentro de los plazos que la normativa vigente prevea para el acto de que se trate. A falta de plazo expreso, el plazo será de quince (15) días hábiles desde la puesta a consideración.

II. Vencido el plazo sin pronunciamiento, **la resolución prima facie se tendrá por no confirmada** y el asunto proseguirá su tramitación por la vía ordinaria, sin asistencia del sistema.

III. En ningún caso el silencio de la autoridad producirá la confirmación tácita de una resolución prima facie.

Artículo 16. (GARANTÍA DE NO INTERFERENCIA). No podrá imponerse a las autoridades ni a las servidoras y servidores públicos llamados a confirmar restricción, instrucción, presión, meta de productividad ni condicionamiento alguno que les impida verificar y, en su caso, apartarse de la resolución prima facie. El ejercicio de la facultad de modificarla o dejarla sin efecto no podrá fundar sanción, remoción, traslado, evaluación desfavorable ni perjuicio de ninguna naturaleza.

Artículo 17. (ASESORÍA TÉCNICA).

I. Toda autoridad llamada a confirmar podrá acompañarse de asesoría técnica especializada, la cual carece de facultad decisoria y de firma.

II. **Se recomienda** a cada instancia del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz incorporar a su equipo de asesoramiento a un profesional con formación en inteligencia artificial, ciencia de datos o disciplina afín, cuya función será explicar a la autoridad el funcionamiento, los alcances, los márgenes de error y los puntos críticos de revisión de las resoluciones prima facie.

III. Esta recomendación no genera obligación de contratación ni erogación adicional, y podrá satisfacerse mediante la designación de personal existente debidamente capacitado, mediante convenios con universidades del Departamento o mediante asesoría compartida entre instancias.

Artículo 18. (USOS PROHIBIDOS). Queda prohibido al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y a quienes presten servicios públicos departamentales por delegación, emplear sistemas destinados a:

a) Evaluar o clasificar a las personas según su comportamiento social o características personales, con el objeto o el resultado de otorgarles trato perjudicial en contextos ajenos a aquel en que los datos fueron obtenidos.

b) Predecir la comisión de infracciones o delitos por una persona determinada sobre la base exclusiva de su perfilado.



- c) Emplear técnicas subliminales o deliberadamente engañosas que distorsionen materialmente la conducta de las personas.
- d) Explotar las vulnerabilidades derivadas de la edad, la discapacidad, la situación socioeconómica, la condición de salud o la situación de desastre.
- e) Realizar identificación biométrica remota de personas en espacios públicos, o construir bases de reconocimiento facial mediante extracción indiscriminada de imágenes.
- f) Inferir emociones, ideología, afiliación sindical, creencias religiosas, salud, vida sexual u orientación sexual.
- g) Utilizar como variable, o como variable indirecta, la pertenencia a nación o pueblo indígena originario campesino, la lengua materna, el apellido, el distrito, la unidad vecinal o el domicilio, cuando operen como sustituto de una condición protegida.
- h) Generar contenidos que suplanten la identidad de personas o instituciones o que induzcan a error sobre actos públicos.
- i) Adoptar decisiones consecuenciales sin confirmación por autoridad competente.

TÍTULO III

APLICACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DEPARTAMENTALES

Artículo 19. (ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DE SUELOS).

- I. En ejercicio de la competencia exclusiva de ordenamiento territorial y del uso de suelos prevista en el Artículo 300 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, el sistema elaborará resoluciones prima facie e informes técnicos sobre compatibilidad de uso de suelo con el Plan de Uso de Suelo del Departamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 24124 de 1995 y elevado a rango de ley por la Ley N.º 2553 de 2003, integrando cartografía oficial, imágenes satelitales, series históricas de cobertura y variables hidrológicas y climáticas.
- II. El sistema producirá asimismo alertas de cambio de cobertura, propuestas de actualización cartográfica y proyectos de informe sobre solicitudes de autorización, recategorización y compatibilidad.
- III. La confirmación corresponde a la autoridad o instancia competente en materia de ordenamiento territorial y planificación conforme al ordenamiento vigente. **Toda propuesta de modificación de las categorías o de los límites de uso de suelo requiere confirmación colegiada** y, cuando la normativa lo exija, aprobación de la Asamblea Legislativa Departamental. En ningún caso el sistema modificará por sí mismo categoría o límite alguno.
- IV. Toda medida que afecte derechos sobre un predio determinado requiere verificación en campo previa a la confirmación.

Artículo 20. (GESTIÓN DE RIESGOS Y ALERTA TEMPRANA).

- I. En ejercicio de la competencia exclusiva prevista en el Artículo 100 parágrafo II de la Ley N.º 031, que comprende expresamente el desarrollo de sistemas de alerta temprana, el sistema elaborará pronósticos, alertas y proyectos de declaratoria de alerta departamental por incendios forestales, inundaciones, sequías y brotes epidémicos, integrando observación satelital, sensores en territorio, información meteorológica e hidrológica, reportes comunitarios y registros epidemiológicos.



II. La operación se realizará en el marco del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental existente, al que se dota de capacidad predictiva sin alterar su estructura.

III. La confirmación de las declaratorias corresponde a la autoridad competente conforme al ordenamiento vigente. Las alertas de carácter informativo dirigidas a la población podrán difundirse de manera inmediata bajo responsabilidad de la instancia técnica, sin que ello constituya acto administrativo.

IV. Las alertas se difundirán de forma gratuita y en formatos accesibles, incluyendo audio, mensajería de texto y las lenguas indígenas del área afectada, priorizando a las comunidades sin conectividad mediante los medios de radiodifusión disponibles.

V. Ninguna consecuencia jurídica sancionatoria podrá derivarse de una alerta sin verificación humana en campo.

Artículo 21. (SALUD).

I. En los establecimientos de salud de tercer nivel de dependencia departamental y en la instancia departamental de salud, el sistema elaborará proyecciones de demanda, propuestas de asignación de camas, programación quirúrgica, ordenamiento de listas de espera, rutas de referencia y contrarreferencia, alertas epidemiológicas y apoyo a la lectura de estudios por imagen.

II. El diagnóstico, la indicación terapéutica y la priorización de pacientes son confirmados exclusivamente por profesional humano habilitado, quien responde por la decisión. Ninguna salida del sistema constituye diagnóstico.

III. Los criterios de priorización serán públicos.

Artículo 22. (RED VIAL DEPARTAMENTAL Y TRANSPORTE INTERPROVINCIAL).

I. En el servicio departamental competente en materia de caminos, el sistema elaborará evaluaciones del estado de calzadas, puentes y obras de arte mediante visión computacional, propuestas de priorización de mantenimiento, programas de conservación vial y proyectos de informe sobre transitabilidad.

II. La confirmación de los planes y de la asignación de recursos corresponde a la autoridad competente y, cuando la normativa lo exija, a la instancia colegiada que ya interviene en su aprobación.

Artículo 23. (MEDIO AMBIENTE, LICENCIAS Y CONTROL).

I. En la instancia departamental competente en medio ambiente, el sistema elaborará proyectos de informe técnico y de resolución sobre solicitudes de licencia ambiental, verificará la completitud documental, detectará inconsistencias entre lo declarado y la información satelital disponible, y propondrá la priorización de inspecciones.

II. La confirmación del otorgamiento, la negativa, la suspensión o la revocatoria de una licencia corresponde a la autoridad competente, previa inspección cuando la normativa la exija.

III. La priorización de inspecciones producida por el sistema constituye insumo de gestión y no imputación ni indicio de infracción.

Artículo 24. (TRÁMITES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA).

I. En la ventanilla única de trámites y en las unidades de atención, el sistema realizará la recepción, clasificación y verificación documental, orientará a la persona interesada,



detectará requisitos faltantes antes de la presentación y elaborará el proyecto de resolución correspondiente.

II. Dentro de los ciento ochenta (180) días calendario de vigencia de la presente Ley, el Órgano Ejecutivo Departamental levantará y publicará la línea base del tiempo promedio de tramitación de cada procedimiento departamental. En ausencia de línea base publicada no podrá desplegarse sistema alguno con la finalidad prevista en el párrafo precedente.

III. Se establece como meta la reducción de al menos el cincuenta por ciento (50%) del tiempo promedio de los diez (10) trámites departamentales de mayor volumen, en un plazo de treinta y seis (36) meses desde la publicación de la línea base, sin desmejora de la calidad ni incremento de la tasa de rechazo.

IV. Toda persona podrá optar por atención humana directa en cualquier momento, sin expresar causa, sin demora imputable y sin costo adicional.

Artículo 25. (CONTRATACIONES Y CONTROL INTERNO).

I. El sistema analizará la totalidad de los procesos de contratación departamentales, verificará el cumplimiento de requisitos, elaborará proyectos de informe de evaluación y generará alertas de patrones irregulares dirigidas a las instancias de control interno.

II. La adjudicación es confirmada por la autoridad o comisión de calificación competente conforme a la normativa de contrataciones vigente.

III. Las alertas tienen carácter de insumo de auditoría y no constituyen imputación ni sanción.

Artículo 26. (DESARROLLO PRODUCTIVO Y SANIDAD AGROPECUARIA). En la instancia departamental competente, el sistema elaborará alertas fitosanitarias y zoonosanitarias, estimaciones de rendimiento, avisos de estrés hídrico y proyectos de informe de inspección, en beneficio prioritario de la agricultura familiar y de las organizaciones económicas campesinas, indígenas y comunitarias. Toda medida sanitaria que afecte a un productor requiere verificación e inspección previa a la confirmación.

Artículo 27. (TURISMO, PATRIMONIO Y LENGUAS DEL DEPARTAMENTO).

I. El sistema apoyará la promoción turística departamental, la catalogación y digitalización accesible del patrimonio cultural y de los archivos departamentales.

II. En ejercicio de la competencia exclusiva sobre patrimonio cultural intangible y sobre centros de información, documentación y archivos departamentales, se constituirá el **Corpus Digital Abierto de las Lenguas del Departamento de Santa Cruz**, orientado a generar los recursos lingüísticos necesarios para el desarrollo de tecnologías del lenguaje en bésiro o chiquitano, guaraní en sus variantes bolivianas, guarayo, ayoreo y mojeño.

III. El Corpus se constituirá exclusivamente mediante acuerdo previo, libre e informado con las organizaciones representativas de cada pueblo, bajo licencia abierta que preserve sus derechos colectivos sobre la lengua, sin que pueda ser objeto de apropiación exclusiva por ningún tercero. Las personas hablantes que participen percibirán retribución por su trabajo.

IV. Ninguna traducción o material generado por el sistema en estas lenguas se publicará con carácter oficial sin validación previa por hablantes acreditados por las organizaciones del pueblo correspondiente.



Artículo 28. (ESTADÍSTICAS DEPARTAMENTALES). En ejercicio de la competencia exclusiva sobre estadísticas departamentales y conforme al Artículo 41 parágrafo II del Estatuto Autonómico, el sistema apoyará la producción, integración, validación y publicación de la información estadística del Departamento en formato abierto y accesible. Se producirá y publicará información desagregada por sexo, edad, provincia, pertenencia indígena y condición de discapacidad, sin la cual ningún sistema departamental puede ser auditado por sesgo.

Artículo 29. (APOYO A LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL).

I. En la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, el sistema podrá elaborar proyectos de informe de comisión, análisis de compatibilidad competencial y constitucional, detección de contradicciones y duplicidades con la normativa departamental vigente, sistematización de aportes ciudadanos, redacción conforme a técnica legislativa y versiones accesibles y en Lectura Fácil de los proyectos en tratamiento.

II. La deliberación, el voto y la sanción de las leyes departamentales son actos exclusivos e indelegables de las y los Asambleístas Departamentales, y se rigen íntegramente por el Estatuto Autonómico y el Reglamento General de la Asamblea, sin modificación alguna derivada de la presente Ley.

III. Ningún informe elaborado por el sistema podrá presentarse como dictamen de comisión sin la confirmación de sus miembros.

Artículo 30. (GESTIÓN INTERNA). El sistema podrá emplearse en la elaboración de proyectos de resolución administrativa, informes de personal, respuestas a solicitudes de información pública, transcripción y sistematización de actas, y toda otra tarea de apoyo, siempre bajo confirmación de la autoridad competente.

Artículo 31. (CLÁUSULA ABIERTA). La presente Ley se aplicará asimismo a toda otra materia de competencia del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz en la que resulte pertinente y posible la asistencia de estos sistemas, bajo idéntica regla de resolución prima facie y confirmación por autoridad competente, y con sujeción íntegra a los Títulos II, IV, V y VI de la presente Ley. La incorporación de nuevas materias no requiere ley modificatoria y se dispondrá mediante la reglamentación correspondiente, previa evaluación de impacto conforme al Artículo 33.

TÍTULO IV DERECHOS DE LAS PERSONAS

Artículo 32. (DERECHOS). En todo procedimiento comprendido en la presente Ley, la persona interesada tiene derecho a:

- a) Saber, de manera clara y previa, que en su procedimiento interviene un sistema y cuál es su rol.
- b) Obtener explicaciones claras y significativas sobre el papel del sistema y sobre los elementos principales de la decisión, conforme al estándar de explicabilidad procedimental. Este derecho no podrá denegarse invocando la naturaleza propietaria o la complejidad técnica del sistema.
- c) No ser objeto de una decisión consecencial adoptada sin confirmación por autoridad competente.



d) Solicitar, por una sola vez y sin expresar causa, que su caso se tramite íntegramente sin asistencia del sistema, sin que ello le acarree perjuicio, demora imputable ni costo.

e) Solicitar la corrección de los datos inexactos o incompletos empleados.

f) Impugnar la decisión por las vías previstas en la Ley N.º 2341 de Procedimiento Administrativo.

g) Obtener reparación de los daños ocasionados.

Artículo 33. (EVALUACIÓN PREVIA DE IMPACTO). Con carácter previo a la incorporación de un sistema a un procedimiento, la instancia responsable elaborará y publicará una evaluación que consignará: el procedimiento y la materia; la autoridad competente para confirmar y la vía de confirmación aplicable; las categorías de personas alcanzadas y los riesgos específicos para grupos en situación de vulnerabilidad; las fuentes y la calidad de los datos; las tasas de error conocidas y los supuestos no validados; las medidas de mitigación; el canal de reclamación; y la estimación de consumo energético e hídrico. La evaluación se actualizará ante toda modificación sustancial y, en todo caso, anualmente.

Artículo 34. (ERROR SISTÉMICO Y REPARACIÓN COLECTIVA). Verificado que un error del sistema afectó a una pluralidad de personas, la instancia responsable identificará de oficio a todas las personas alcanzadas, revisará sus casos sin necesidad de petición de parte y publicará un informe del alcance del error y de las medidas de reparación adoptadas. En ningún caso se exigirá a la persona afectada acreditar el error del sistema.

TÍTULO V TRANSPARENCIA, REGISTRO Y TRAZABILIDAD

Artículo 35. (REGISTRO DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS). Se dispone la conformación y publicación de un registro de los sistemas comprendidos en la presente Ley, de acceso público y gratuito, en formato de datos abiertos y accesible, administrado por la instancia rectora con la estructura existente. Ningún sistema podrá operar sin inscripción previa.

Artículo 36. (CONTENIDO DEL REGISTRO). La ficha consignará: denominación y descripción comprensible; instancia responsable y autoridad de contacto; finalidad; procedimiento en que interviene y vía de confirmación aplicable; estado del ciclo de vida; proveedor y condiciones contractuales relevantes; modelo y versión; métricas de desempeño y tasas de error desagregadas; conjuntos de datos empleados; riesgos y medidas de mitigación; enlace a la evaluación de impacto; fecha de la última auditoría; consumo energético e hídrico estimado; y canal de reclamación.

Artículo 37. (TRAZABILIDAD). Cada actuación en la que intervenga un sistema generará un registro inalterable que consignará la identificación y versión del modelo, las instrucciones empleadas, los datos de entrada, la salida producida, la identidad de la autoridad que confirmó y el resultado de su verificación. Dicho registro y la evaluación de impacto se conservarán por un plazo mínimo de cinco (5) años.

Artículo 38. (INFORME PÚBLICO DE CONFIRMACIÓN).

I. Cada instancia publicará semestralmente el número de resoluciones prima facie generadas, confirmadas sin modificación, modificadas y dejadas sin efecto, desagregado por procedimiento, junto con la variación de los tiempos de tramitación.

II. Cuando la proporción de resoluciones confirmadas sin modificación alguna supere el noventa y cinco por ciento (95%) del total en un semestre, la instancia rectora dispondrá una revisión técnica del sistema y de la práctica de confirmación, cuyos resultados serán



públicos. Una tasa de modificación persistentemente nula se considera indicio de confirmación meramente formal.

TÍTULO VI ACCESIBILIDAD

Artículo 39. (ACCESIBILIDAD DE LOS SISTEMAS).

- I. Toda interfaz cumplirá, como mínimo, el nivel AA de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web en su versión vigente.
- II. La accesibilidad constituye **requisito de admisibilidad** en los procesos de contratación, y no criterio de puntuación. La propuesta que no la acredite no será evaluada.
- III. En aplicación del criterio del Artículo 37 de la Ley N.º 223, que admite la adecuación gradual de lo preexistente pero exige el cumplimiento inmediato de lo nuevo, todo sistema que se desarrolle o contrate a partir de la vigencia de la presente Ley deberá nacer accesible.
- IV. Los canales de información, reclamación e impugnación serán accesibles. La inaccesibilidad del canal equivale a la denegación del derecho.
- V. Siendo la discapacidad irreductiblemente heterogénea, la verificación de no discriminación respecto de las personas con discapacidad se realizará mediante su participación efectiva en el diseño, la prueba y la evaluación de los sistemas, y no podrá sustituirse por la acreditación de paridad estadística. La documentación consignará si personas con discapacidad participaron en la recolección de datos, en el diseño y en las pruebas, y las limitaciones conocidas para grupos específicos.

Artículo 40. (LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO AMPLIFICADOR DE ACCESIBILIDAD).

- I. El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz empleará estos sistemas para generar versiones en Lectura Fácil de sus normas y resoluciones, convertirlas a braille y a formatos compatibles con línea braille, digitalizar mediante reconocimiento óptico de caracteres los documentos publicados como imagen, describir imágenes y gráficos, y ofrecer conversión de texto a voz y de voz a texto.
- II. Toda salida accesible generada por el sistema se identificará como tal, y la persona conservará el derecho a solicitar una versión verificada por una persona humana.
- III. Ninguna versión en Lectura Fácil generada por el sistema sustituirá a la validada por personas con discapacidad intelectual cuando esta exista.

TÍTULO VII FORMACIÓN

Artículo 41. (FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA CONFIRMAR). Ninguna autoridad ni servidora o servidor público confirmará resoluciones prima facie sin haber acreditado previamente la formación correspondiente. La formación es obligatoria, gratuita, se imparte en horario laboral, se actualiza anualmente y comprende el funcionamiento y los límites de los sistemas, la alucinación y el sesgo de automatización, la verificación de fuentes, la discriminación algorítmica, la accesibilidad y los derechos reconocidos en el Título IV.

Artículo 42. (FORMACIÓN, VOCACIONES Y ARTICULACIÓN ACADÉMICA).



I. En ejercicio de las competencias de promoción del desarrollo humano y del empleo, se desarrollarán programas de formación en inteligencia artificial abiertos a la población del Departamento, gratuitos, accesibles conforme al Título VI y disponibles en las lenguas del Departamento, con enfoque de derechos humanos.

II. Sin afectar la competencia del nivel central sobre las políticas del sistema educativo ni sobre el currículo base, el Órgano Ejecutivo Departamental promoverá, cofinanciará y pondrá a disposición contenidos, materiales y formación docente en inteligencia artificial, alfabetización algorítmica y ciudadanía digital, para su incorporación en los componentes regionalizado y diversificado del currículo, en coordinación con la instancia departamental de educación y con el Ministerio del ramo.

III. Se instituirán becas, pasantías y residencias en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad, priorizando a mujeres, personas con discapacidad, personas de naciones y pueblos indígena originario campesinos y estudiantes de provincias.

IV. Se suscribirán convenios con las universidades del Departamento, de manera prioritaria con la universidad pública, para formación, laboratorios, investigación aplicada y provisión de asesoría técnica conforme al Artículo 17.

TÍTULO VIII DATOS, SOBERANÍA Y SOSTENIBILIDAD

Artículo 43. (GOBERNANZA DE DATOS DEPARTAMENTALES). Los datos generados o custodiados por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz son patrimonio público del Departamento. Su tratamiento se sujetará a los principios de licitud, finalidad determinada, minimización, exactitud, limitación del plazo de conservación, seguridad y responsabilidad demostrada. Queda prohibida su venta, cesión onerosa o entrega como contraprestación por servicios tecnológicos. La presente disposición desarrolla el mandato del Artículo 5 numeral 13 del Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz.

Artículo 44. (SOBERANÍA TECNOLÓGICA Y CONTRATACIÓN).

I. Se dará preferencia a soluciones de código abierto y a modelos de pesos abiertos desplegables en infraestructura bajo control del Gobierno Autónomo Departamental, en todos los sistemas que traten expedientes o datos personales.

II. Los contratos incorporarán obligatoriamente: el derecho de la entidad a anular la salida del sistema; el derecho de auditoría sobre el proveedor y sobre el sistema, incluido su código fuente; la entrega de documentación técnica, instrucciones de uso y capacidades de registro; la titularidad departamental de los datos; y la **prohibición expresa de que los datos departamentales sean empleados para entrenar o mejorar modelos del proveedor.**

III. Todo contrato contemplará un plan de continuidad y de salida que garantice la portabilidad de los datos y la prestación del servicio ante discontinuidad o cambio unilateral de condiciones.

Artículo 45. (SEGURIDAD Y PRUEBA ADVERSARIAL).

I. Los sistemas incorporarán separación estricta entre datos e instrucciones, principio de menor privilegio, filtrado de entradas y salidas, y confirmación humana obligatoria para toda acción con efecto jurídico, a fin de prevenir la manipulación mediante instrucciones ocultas en documentos aportados por terceros.



II. Con carácter previo al despliegue y con periodicidad anual, los sistemas que intervengan en decisiones consecuenciales serán sometidos a pruebas adversariales. Las universidades, los colegios profesionales y las organizaciones de la sociedad civil del Departamento podrán participar en entornos controlados, sin costo.

III. Se prohíbe la actualización automática de modelos en producción sin evaluación previa. Se fijará y registrará la versión empleada en cada actuación.

Artículo 46. (SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL). Se empleará el modelo de menor consumo de recursos computacionales que satisfaga el umbral de calidad requerido. El Órgano Ejecutivo Departamental publicará anualmente la huella energética e hídrica estimada de los sistemas comprendidos en la presente Ley.

TÍTULO IX PILOTAJE, FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD

Artículo 47. (PILOTAJE EN PARALELO). Con carácter previo a su incorporación definitiva, todo sistema operará en paralelo a la tramitación ordinaria por un período no menor a tres (3) meses, durante el cual sus salidas no producirán efecto jurídico alguno y se compararán con las decisiones adoptadas por la vía ordinaria. La incorporación definitiva requiere evaluación favorable publicada.

Artículo 48. (FISCALIZACIÓN). La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz ejerce el control y la fiscalización del cumplimiento de la presente Ley. La instancia rectora remitirá anualmente un informe público de cumplimiento, que será considerado en sesión del pleno.

Artículo 49. (INFRACCIONES). Constituyen infracciones a la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad prevista en la Ley N.º 1178 y demás normativa aplicable:

- a) Desplegar u operar un sistema sin inscripción en el registro o sin evaluación previa de impacto.
- b) Motivar un acto administrativo por remisión a la resolución prima facie.
- c) Emplear un uso prohibido conforme al Artículo 18.
- d) Confirmar sin haber realizado la verificación exigida por el Artículo 13.
- e) Impedir, obstaculizar o condicionar el ejercicio de la facultad de apartarse de la resolución prima facie.
- f) Denegar a la persona interesada los derechos reconocidos en el Título IV.
- g) Omitir o falsear la publicación de las evaluaciones, auditorías, tasas de error o informes de confirmación.

Artículo 50. (RESPONSABILIDAD Y NULIDAD). Los actos administrativos dictados en contravención de los Artículos 10, 14 y 18 de la presente Ley son nulos de pleno derecho conforme al Artículo 35 de la Ley N.º 2341, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal que corresponda.

Artículo 51. (RECURSOS). La implementación de la presente Ley se efectuará con cargo a las partidas presupuestarias existentes de las entidades comprendidas en su ámbito de aplicación, sin crear estructura administrativa adicional ni erogación no prevista. El Órgano Ejecutivo Departamental podrá programar recursos en las gestiones siguientes conforme a su disponibilidad financiera, y queda facultado para suscribir convenios de cooperación



técnica y financiera con entidades territoriales autónomas, el nivel central, universidades, organismos de cooperación internacional e instituciones civiles nacionales y extranjeras.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. El Órgano Ejecutivo Departamental reglamentará la presente Ley mediante Decreto Departamental en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario computables desde su publicación, sin crear estructura administrativa adicional.

SEGUNDA. La Asamblea Legislativa Departamental adecuará su Reglamento General en lo pertinente a la aplicación del Artículo 29 de la presente Ley.

TERCERA. Las obligaciones se aplicarán de manera escalonada: a los procedimientos que puedan derivar en decisión consecucional, a los doce (12) meses de la publicación del reglamento; a los restantes, a los veinticuatro (24) meses.

CUARTA. El levantamiento y la publicación de la línea base de tiempos de tramitación previstos en el Artículo 24 párrafo II se realizarán dentro de los ciento ochenta (180) días calendario de vigencia de la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. Los estándares técnicos y los campos del registro serán aprobados y actualizados por resolución de la instancia rectora.

SEGUNDA. En todo lo no previsto se aplicarán supletoriamente la Ley N.º 2341 de Procedimiento Administrativo y sus disposiciones reglamentarias.

TERCERA. Quedan derogadas y abrogadas todas las disposiciones departamentales contrarias a la presente Ley.

Comuníquese, publíquese y archívese.

Es dada en Santa Cruz de la Sierra, en el hemicycle de la Asamblea Legislativa Departamental, a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil veintiséis, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

LUIS ALBERTO RUIZ

Asambleísta Secretario General
Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz

MARÍA RENÉ ÁLVAREZ

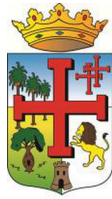
Asambleísta Presidenta
Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Departamento de Santa Cruz.

Es dada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil veintiséis.

JUAN PABLO VELASCO DALENCE

Gobernador del Departamento de Santa Cruz



**Gobierno
Autónomo
Departamental
Santa Cruz**

EN CONSTANCIA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y DE LA CONSULTA PREVIA REALIZADA

ELYMAR GARCÍA

Asambleísta Departamental proponente
Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz

CARLOS ANDRÉS OLIVERA CABALLERO

Líder del proyecto JOPÓI
Bookcubers

CARIME ORTIZ

Representante de las jóvenes y los jóvenes
con discapacidad visual del Departamento de Santa
Cruz